

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/5736/25

הצעת חוק מענק לחטוף ששב מן השבי או למשפחתו של חטוף שנרצח בשבי וגופתו הושבה בעקבות מתקפת 7 באוקטובר, התשפ"ה–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"בן זוג" – מי שבמועד החטיפה היה נשוי לחטוף, ובכלל זה מי שהוא והחטוף התגוררו יחד לפני יום החטיפה ובאותו מועד הם היו ידועים בציבור כבני זוג ;

"בני משפחה" – הורים, בני זוג, אחים וילדים ;

"חטוף" – מי שביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) נחטף על ידי כוחות אויב, נלקח כבן ערובה על ידי כוחות אויב או הוחזק בניגוד לרצונו על ידי כוחות אויב ;

"חטוף שגופתו הושבה" – חטוף שגופתו הושבה ;

"חטוף ששוחרר" – חטוף ששוחרר והוכר כפדוי שבי לפי סעיף 2 לחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו, התשס"ה–2005¹ ;

2. (א) מענק חד פעמי בסך 4,000,000 שקלים חדשים, ישולם בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה, לפי המפורט להלן :
מענק תמיכה
חד-פעמי לחטוף
שוחרר ולבני
משפחה של חטוף
שגופתו הושבה

(1) לחטוף ששוחרר, כדי להקל על תקופת השיקום של החטוף ועל ההתמודדות עם ההשלכות הכלכליות והנפשיות של החטיפה ;

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 977.

(2) לעיזבונו של חטוף שגופתו הושבה, לטובת בני המשפחה שלו;

(3) לחשבון נאמנות עבור חטוף שטרם שוחרר או שגופתו טרם הושבה; במועד שחרור של חטוף או במועד השבת גופתו של חטוף יועבר סכום המענק מחשבון הנאמנות לשם שימוש לפי הוראות פסקאות (1) או (2), לפי העניין.

(ב) הזכאות למענק לא תהיה תלויה במענקים או בזכאויות נוספות ותבוא בנוסף לכל זכאות אחרת, ולא תגרע ממנה.

תשלום המענק 3. (א) המענק ישולם בלא שתידרש הגשת בקשה לשם כך.

(ב) המענק ישולם מאוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

(ג) אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן המענק ועל החלק היחסי מההוצאות המנהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.

ביצוע ותקנות 4. שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי לקבוע תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), התרחש אחד האירועים הקשים ביותר בתולדות מדינת ישראל, כאשר ארגון הטרור חמאס תקף את מדינת ישראל בפעולה חסרת תקדים בהיקפה ובאכזריותה. במהלך מתקפה זו, נחטפו 251 אנשים, בהם חיילי צה"ל וכן תינוקות, ילדים, נשים וקשישים.

כשנה וחצי לאחר האירוע, חלק מהחטופים ששבו מהשבי נאלצים לגייס כספים לשיקום חייהם מהציבור הרחב, דבר המעיד על הצורך ההולך וגובר במתן סיוע כלכלי, נפשי וחברתי לחטופים ולבני המשפחות של החטופים שגופותיהם הושבו, ועל כך שהסיוע הניתן על ידי המדינה אינו מספיק בהתחשב בתקופת השיקום המורכבת שעמה צפויים להתמודד החטופים ששבו ובני משפחותיהם של החטופים שהובאו לקבורה.

מוצע לפיכך להעניק בתוך 30 ימים מיום תחילתו של החוק המוצע, מענק חד-פעמי בסך 4,000,000 שקלים חדשים לכל חטוף מאותו אירוע ששוחרר, וכן בעד כל חטוף כאמור שגופתו הושבה לקבורה – באמצעות תשלום לעיזבונו לטובת בני משפחתו. כמו כן מוצע כי מענק בסכום זה ישולם במועד האמור לחשבון נאמנות עבור כל חטוף שטרם שוחרר או שגופתו טרם הושבה, כדי שבעת שובו יעשה במענק שימוש כאמור.

המענק יינתן באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה, וללא תלות במענקים אחרים או בזכויות נוספות העומדות לחטופים ששוחררו או למשפחותיהם של חטופים שגופותיהם הושבו לקבורה, ואינו שולל את זכותם של החטופים ומשפחותיהם לקבל סיוע נוסף לפי כל דין.

המענק יביע את מחויבותה של מדינת ישראל למי שנחטפו במתקפה הנוראה, ומדגישה את ההכרה בסבלם של החטופים ובני המשפחות, ויעניק סיוע ממשי לשיקומם ולקידום חזרתם למסלול חיים תקין ככל האפשר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)

